

한국승강기안전공단 상임감사

권고

제 목 고충처리위원회 심의 기준 명확화 필요

소 관 부 서 ■실

조 치 부 서 ■실

내 용

1. 업무 개요

공단은 직원이 인사, 직장 내 괴롭힘, 성희롱·성폭력 등 애로사항에 대하여 고충처리를 신청할 경우 이를 심의·의결하기 위해 고충처리위원회를 설치 및 운영하고 있다. 고충처리의 적용범위는 인사고충, 성희롱·성폭력 고충, 직장 내 괴롭힘 고충, 일반고충으로 구분하며 성희롱·성폭력 고충과 직장 내 괴롭힘 고충에 대해서는 각각 성희롱·성폭력 고충처리위원회, 직장 내 괴롭힘 고충처리위원회에서 심의한다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「노사협의회 규정」 제32조제5항에 따라 고충처리위원회는 고충사항과 피해자의 보호를 위한 조치 및 재발방지 대책 등에 대해 심의한다. 이는 고충처리위원회의 일반적인 기능에 대한 규정이며 성희롱·성폭력, 직장 내 괴롭힘 고충처리위원회의 기능에 대해서는 각각의 규칙에서 별도로 정하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방 규칙」 제16조제4항 및 「직장 내 괴롭힘 예방 규칙」 제16조제4항에서는 각 고충처리위원회의 기능을 ①고충 판단(2차 피해 포함), ②

피해자에 대한 보호조치, ③2차 피해 방지를 위한 조치, ④그 밖의 재발 방지에 관한 사항으로 규정하고 있다.

또한 성평등가족부에서 발간한 「공공부문 성희롱·성폭력 사건 처리 매뉴얼」 및 고용노동부에서 발간한 「직장 내 괴롭힘 예방·대응 매뉴얼」에서도 고충처리 위원회의 기능으로 ①고충 판단, ②피해자에 대한 보호조치, ③2행위자에 대한 조치, ④그 밖의 재발 방지에 관한 사항으로 규정하면서, 위 기능들은 별개의 사항이 아니라 유기적으로 연계된 것으로 고충의 판단에서부터 재발 방지 대책 수립까지 순차적으로 심의·의결해야 한다고 제시하고 있다.

따라서 ■실은 공단 내규에서 정한 고충처리위원회 기능이 누락되지 않도록 위원회를 운영하고 그 결과를 체계적으로 기록·관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

고충처리위원회 중 성희롱·성폭력과 직장 내 괴롭힘 사건 관련하여 운영한 내역을 검토한 결과, 앞서 언급한 고충처리위원회의 기능 중 일부를 심의한 결과를 적절하게 기록 관리하지 않음을 확인하였다.

[표] 고충처리위원회 심의결과 기록 누락 내역

연번	연도	회차	고충종류	누락된 심의사항
1	2022	제6차	직장내괴롭힘	2차 피해 재발 방지
2	2023	제2차	성희롱·성폭력	행위자에 대한 조치, 2차 피해 재발 방지
3	2023	제5차	직장내괴롭힘	2차 피해 재발 방지
4	2023	제6차	직장내괴롭힘	2차 피해 재발 방지
5	2024	제4차	성희롱·성폭력, 직장내괴롭힘	피해자 보호 조치, 2차 피해 재발 방지
6	2025	제6차	성희롱·성폭력	행위자에 대한 조치, 2차 피해 재발 방지

자료: 고충처리위원회 개최 결과 자료 재가공

성희롱·성폭력 사건과 직장 내 괴롭힘 사건은 사건 종료 후 2차 피해가 충분히 예상되는 사항으로 고충처리위원회를 통해 2차 피해 또는 재발 방지에

대해서 심의할 필요가 있다고 판단된다. 그러나 위원회가 2차 피해 또는 재발 방지에 대해 심의한 결과를 기록하지 않은 사실이 운영 내역 전반에 걸쳐 확인되었다. 또한 회의록 또는 심의결과 보고서에는 심의내용이 누락되어 있으나 이에 대한 후속조치가 이행된 사실도 확인되었다.

이는 내규에서 정한 고충처리위원회의 기능(심의사항)이 각 호에 따라 구분되어 있음에도 불구하고 심의위원이 위원회의 기능을 충분히 인지하지 못한 상태에서 심의하거나, 위원회에서 각 기능별로 충분히 심의·의결하였음에도 회의록을 정리하는 주관부서에서 기능별로 구분하여 심의결과를 기록하지 않아 발생한 문제로 판단된다.

관계부서 의견 ■실은 그간 고충 판단과 피해자 및 가해자에 대한 조치를 중점으로 고충처리위원회를 운영하였고 2차 피해는 고충 신청인의 요구가 있거나 고충처리위원에서 필요성을 인지한 경우에만 논의했다는 의견을 제시했다. 또한 재발 방지 대책의 경우 위원회를 통해 심의·의결하지는 않았으나 통상적으로 재발 방지 교육을 실시해왔다는 의견을 제시했다. 다만, 감사 의견을 받아들여 향후 기능별로 구분하여 고충처리위원회를 운영하겠다는 의견도 제시하였다.

조치할 사항 ■실장은 고충처리위원회의 심의사항이 누락되지 않도록 위원회를 기능별로 구분하여 운영하고 철저히 기록 관리하시기 바랍니다. (권고)